

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3020/2533

นายวุฒิชัย ถาวรศักดิ์

โจทก์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

จำเลย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีเหตุผลสมควรที่จะชนะในชั้นฎีกาโปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 93)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน 500,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 24 กันยายน 2528 จนกว่าจะชำระ
เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,89) จำเลยได้รับอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน และได้
ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 76,78 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยถือหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน
ชั้นอุทธรณ์มาเป็นหลักประกันในชั้นฎีกาต่อไป

อนุญาตให้ทะเลาะกันบ้างได้ในระหว่างฎีกา โดยถือหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกัน
ชั้นอุทธรณ์มาเป็นหลักประกันในชั้นฎีกาต่อไป

(ยงยุทธ ธารีสาร-นิเวศน์ คำผอง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>